

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 258/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายเอนก โชติจารุติลก กับพวก

จำเลย

นายเอนก โชติจารุติลก ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

จำสืบตำรวจสุโขทัย ชั้นทอง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 206, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง,78 และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 371 ข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบ
อนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง ลงโทษตามมาตรา 78 จำคุก 10 ปี ข้อหาใช้อาวุธ
ปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ไว้ในความครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตาม มาตรา 72 วรรคสามจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพข้อหานี้ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม
คงจำคุก 4 เดือนข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบ
อนุญาตให้ได้ ข้อหาพาอาวุธปืนของผู้อื่นและของตนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้
ตามกฎหมายไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดกรรมเดียวผิด

กฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิวรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี รวม 3 กระทง จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 14 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองลงโทษตามมาตรา 78 จำคุก 10 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้และข้อหาพาอาวุธปืนของตนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี รวม 2 กระทง จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 14 ปี ข้อหาอื่นยกเสีย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ (อันดับ 154,150)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 170,171)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 184)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท(อันดับ 5,17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>